



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ  
FPA 21001789/2010/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los nueve días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso y Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, constituido así el Tribunal de conformidad con lo establecido en el art. 109 del RJN; a fin de tratar el expediente caratulado: **"CATENA, LUCIA SUSANA CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21001789/2010/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, en virtud de los recursos de apelación deducidos contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

**PRIMERA CUESTIÓN:** ¿Es justa la sentencia apelada?

**SEGUNDA CUESTIÓN:** ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

**A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:**

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 47 y por la demandada a fs. 50, contra la sentencia de fs. 42/46.

Los recursos se conceden a fs. 51. Expresa agravios la demandada a fs. 59 y vta. A fs. 64 la Cámara Federal de la Seguridad Social ordena la remisión de la presente causa al Juzgado de origen. A fs. 74 el Sr. Fiscal General contesta la vista corrida, y a fs. 72/77 expresa agravios la actora y queda en estado de resolver a fs. 79 vta.

II- a) Que agravia a la parte actora que se ordenara el reajuste de sus haberes conforme lo resuelto por la CSJN



en la causa "Chocobar" y solicita la aplicación de la doctrina fijada por la Corte en los autos "Sánchez". Apela, a su vez, la determinación del AMPO como criterio de movilidad y solicita la aplicación lo resuelto por la CSJN en las causas "Badaro" y "Elliff a partir del 1/1/2002 y por la CFSS en los autos "Betancur". Finalmente, apela la distribución de costas efectuada. Hace reserva del caso federal.

b) Que la demandada reclama la aplicación de la ley 26417, apela la tasa de interés, las pautas de movilidad para los años 2007, 2008 y 2009 y el reajuste ordenado para el período 1995/1997. Hace reserva del caso federal.

III- Que el actor, beneficiario de una jubilación nacional conforme el régimen instituido por la ley 24241, interpone demanda ordinaria contra la Administración Nacional de la Seguridad Social por reajuste y movilidad de sus haberes.

El *a-quo* hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta, hizo lugar a la demanda, declaró la inconstitucionalidad de diversas normas y dispuso que a partir del 1-4-1995 se apliquen las pautas de movilidad de acuerdo con la evolución del AMPO y hasta tanto el Congreso de la Nación cumpla con el mandato asignado ("Tumini" y "Tulli"), con más el pago de intereses a tasa activa.

Contra dicha decisión se alzan las apelantes.

IV- Que tal como lo señala el Sr. Fiscal General, a la luz de lo resuelto por la C.S.J.N. en la causa "Pedraza, Héctor Hugo c/ Anses s/ Acción de Amparo" el 6 de mayo de 2014, y de la Ac. 14/2014, este Cuerpo resulta competente para entender en la presente causa.





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ  
FPA 21001789/2010/CA1

V- a) Que, atendiendo el recurso de la parte actora, corresponde rechazar la pretensión relativa a que se le pague un “suplemento de sustitutividad” conforme lo resuelto por la CFSS en la causa “Betancur”. Ello es así en virtud de que tal suplemento excede el conjunto de prestaciones a las que tienen derecho los jubilados y/o pensionados conforme el régimen vigente, constituido por las leyes que rigen la materia y la doctrina que ha ido delineando la Corte Suprema en aras de salvaguardar la contingencia vejez.

A ello se agrega que el Máximo Tribunal no ha avalado el pago del suplemento en cuestión. En efecto, al intervenir en los autos “Betancur” en instancia extraordinaria, si bien en un primer momento confirmó la sentencia impugnada porque el recurso interpuesto no cumplía con el requisito de fundamentación; luego aclaró que sólo analizó la admisibilidad del recurso interpuesto pero que no se expidió sobre la decisión de fondo adoptada, por lo que su pronunciamiento no resultaba hábil para fundar reclamos futuros (cfr. sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 05/06/2012 y aclaración formulada el 05/07/2012, respectivamente).

b) Que, el resto de los agravios expresados por las partes encuentran adecuada respuesta en lo resuelto por este Tribunal al dictar sentencia en los autos “RODRIGUEZ, LUIS MARIO CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO” (Expte. N° FPA 21002109/2010, sentencia del 11/06/2015), a cuyos fundamentos corresponde remitir en honor a la brevedad y cuya copia certificada deberá ser agregada en autos como parte integrativa de la presente.



Consecuentemente, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, se admite parcialmente el de la actora y revocar parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados en el precedente citado y en la medida de las apelaciones deducidas en autos.

VI- Que se regulan los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte demandada en un 28% y los correspondientes a los de la actora en un 30% de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo a los letrados de las respectivas partes, conforme la proporción de ley y firmes que sean (art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432).

Voto a esta primera cuestión por la negativa.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

**A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:**

Que corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por las parte demandada, se admite parcialmente el de la actora y revocar parcialmente la sentencia dictada, en la medida de las apelaciones deducidas y con los alcances fijados en la causa "RODRIGUEZ, LUIS MARIO CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO" (Expte. N° FPA 21002109/2010, sentencia del 11/06/2015), cuya copia certificada deberá ser agregada como parte integrativa de la presente.

Se imponen las costas de la presente instancia por su orden (art. 21 de la ley 24463).

Se regulan los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ  
FPA 21001789/2010/CA1

demandada en un 28% y los correspondientes a los de la actora en un 30%, de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo a los letrados de las respectivas partes, conforme la proporción de ley y firmes que sean (art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432).

Se tiene presente la reserva del caso federal efectuada. Así voto.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, adhiere al voto precedente.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por el Sr. Juez de Cámara Subrogante y la Sra. Jueza de Cámara por ante mí, que doy fe.

**DANIEL EDGARDO ALONSO**

**CINTIA GRACIELA GOMEZ**



---

*Fecha de firma: 09/02/2017*  
*Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,*  
*Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,*



#3470734#171374663#20170213085439161



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ  
FPA 21001789/2010/CA1

**SENTENCIA**

Paraná, 9 de febrero de 2017.

**Y VISTO:**

El resultado del acuerdo que antecede;

**SE RESUELVE:**

Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, admitir parcialmente el de la actora y revocar parcialmente la sentencia dictada, en la medida de las apelaciones deducidas y con los alcances fijados en la causa "RODRIGUEZ, LUIS MARIO CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO" (Expte. N° FPA 21002109/2010, sentencia del 11/06/2015), cuya copia certificada deberá ser agregada como parte integrativa de la presente.

Imponer las costas en esta instancia por su orden (art. 21 de la ley 24463).

Regular los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte demandada en un 28% y los correspondientes a los de la actora en un 30%, de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo a los letrados de las respectivas partes, conforme la proporción de ley y firmes que sean (art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432).

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO

Fecha de firma: 09/02/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,



#3470734#171374663#20170213085439161